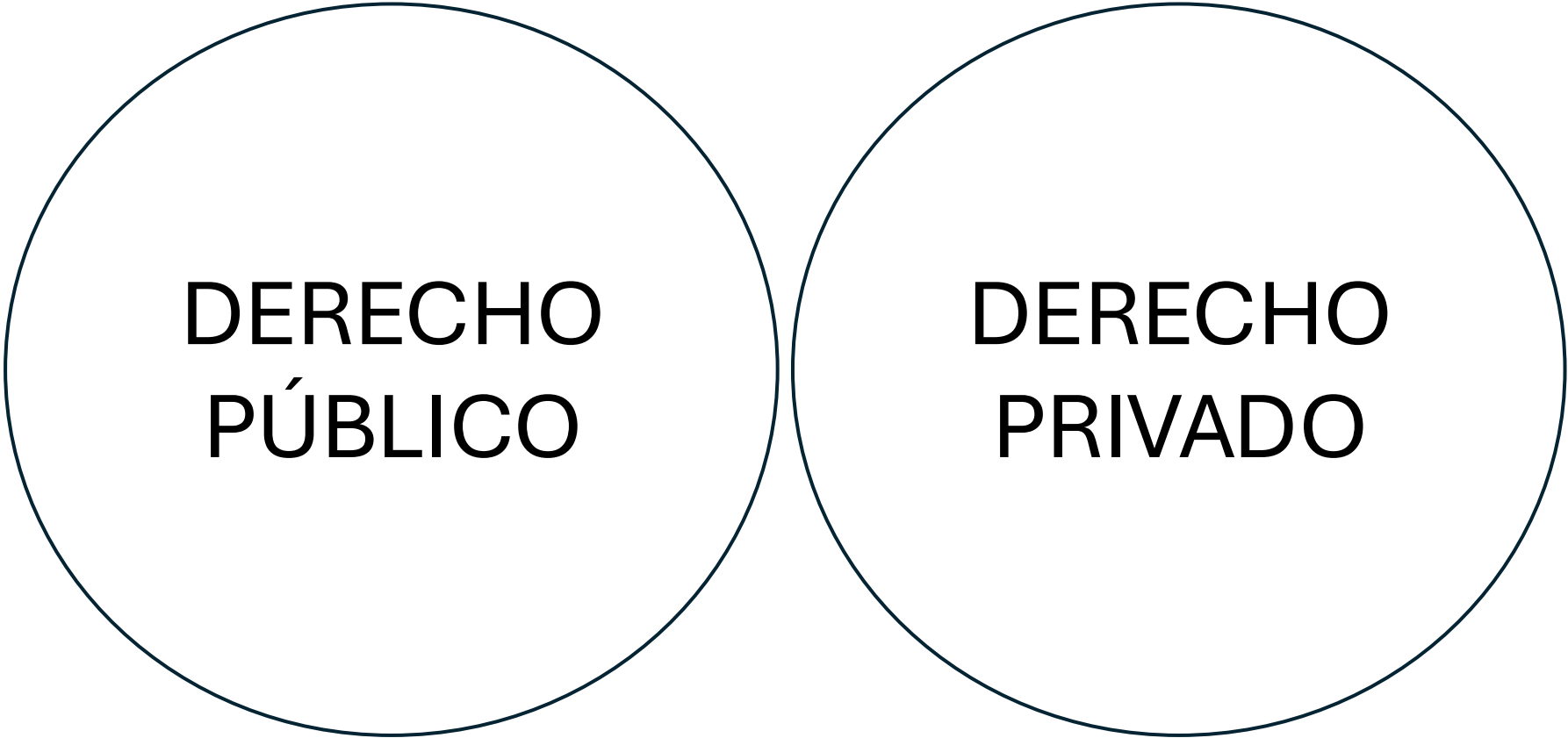


UNIVERSIDAD
CIENTÍFICA
DEL SUR

Derecho Administrativo 1

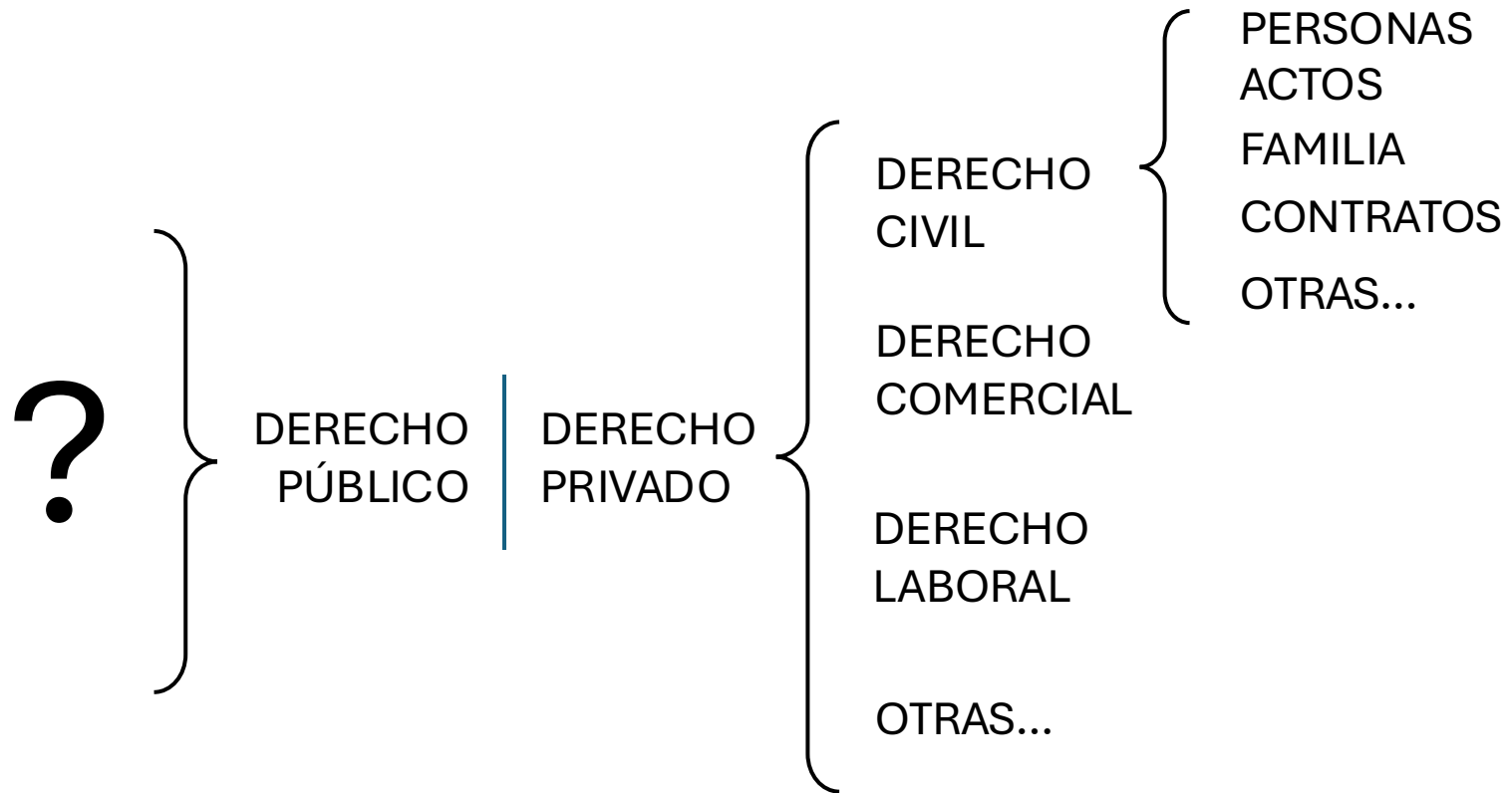
Dante Ramón Guerrero Barreto

El punto de partida: Existen 2 ramas del Derecho



DERECHO
PÚBLICO

DERECHO
PRIVADO





DERECHO
PÚBLICO

SUJETO CON PODER PÚBLICO

ORIENTADO AL FIN PÚBLICO

NECESIDAD DE LIMITAR EL
USO DEL PODER

¿QUÉ PODER?

PODER

CAPACIDAD DE TOMAR **DECISIONES**

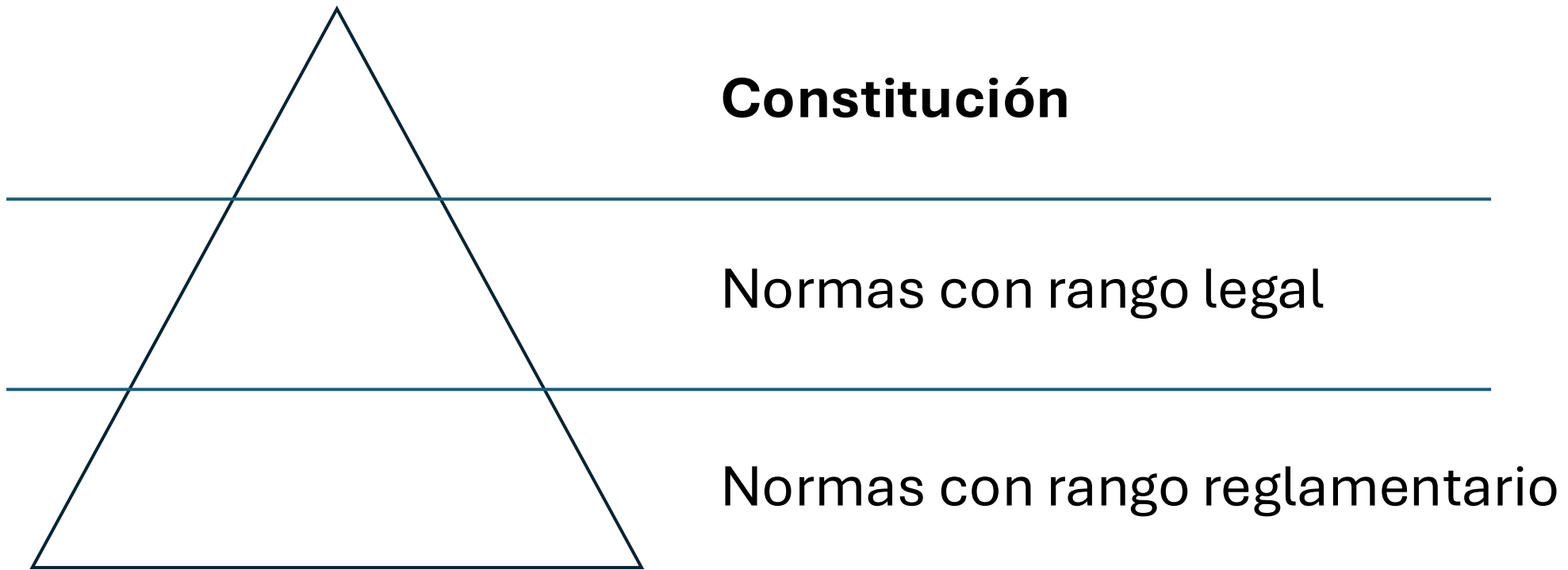
DECISIONES QUE **AFECTAN A OTROS**

**IMPERIUM
PODER
PÚBLICO**

LEGISLAR

JUZGAR

EJECUTAR (OTROS)



IURIS TANTUM

Admite prueba en
contrario

v.

IURE ET DE IURE

NO admite prueba en
contrario

IMPERIUM PODER PÚBLICO

LEGISLAR

*“IURIS TANTUM” DE
CONSTITUCIONALIDAD*

JUZGAR

*“IURE ET DE IURE” DE
LEGALIDAD*

EJECUTAR (OTROS)

*“IURIS TANTUM” DE
LEGALIDAD*

LEGISLAR	<i>“IURIS TANTUM” DE CONSTITUCIONALIDAD</i>	→	Siempre que se haya seguido el procedimiento
JUZGAR	<i>“IURE ET DE IURE” DE LEGALIDAD</i>	→	Siempre que se haya seguido el procedimiento
EJECUTAR (OTROS)	<i>“IURIS TANTUM” DE LEGALIDAD</i>	→	?

¿Qué es el Derecho Administrativo?

¿Qué es la Administración Pública?

¿Cuál es la diferencia entre el Derecho Administrativo y el Derecho Procesal?

¿Cuál es la diferencia entre el Derecho Administrativo y la facultad legislativa?

Artículo I (en romanos) del Título Preliminar

La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

- 1.El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;
- 2.El Poder Legislativo;
- 3.El Poder Judicial;
- 4.Los Gobiernos Regionales;
- 5.Los Gobiernos Locales;
- 6.Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
- 7.Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y,
- 8.Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada.

(Texto modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272)



Creada por IA



Fuente: Moron Urbina

Dice el autor:

En general, la Administración Pública es el conjunto de organismos a cargo de la función administrativa. Pero no se restringe al Poder Ejecutivo, pues también existe administración pública, en los otros poderes, en los organismos autónomos, en los municipios, en los gobiernos regionales, etc. Tampoco es sinónimo de estatalidad porque también está conformada por personas naturales y jurídicas, de origen privado, que asumen cometidos, o servicios públicos por autorización o concesión.

Dice el autor:

Ahora bien, puede afirmarse que administrar consiste en tomar medidas para manejar el Estado y lograr los fines por él perseguidos. A primera vista, puede considerarse entonces que dicha función pública es propiamente función ejecutiva, pues resulta ser la materialización y puesta en práctica, por parte del Estado, de la ley emitida por el Parlamento. Ello, sin embargo, no es enteramente cierto, puesto que existen entes que no pertenecen al denominado Poder Ejecutivo —o más propiamente, Gobierno—, y que pueden ejercer, en mayor o menor medida, función administrativa. Los casos más evidentes son los correspondientes a los entes constitucionales (que gozan de una intensa autonomía), así como las entidades descentralizadas territorialmente, como son los gobiernos locales o regionales.



Guzman Napurí